

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3110/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงราย
นาย จันทร คำ ไส กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 335 ทวิ วรรคหนึ่ง, มาตรา 335 ทวิ วรรคสอง

ป.วิ.อ. มาตรา 213, มาตรา 225

พระพุทธรูปองค์ที่หายไปเป็นพระที่ ต. ขุดพบที่จอมปลวกแห่งหนึ่งห่างจากวัด
ร่องขุนไปประมาณ 1 กิโลเมตร เมื่อปี 2475 ขณะ ต.บวชนครอยู่ที่วัดร่องขุนต. นำมา
ให้เจ้าอาวาสวัดร่องขุนในขณะนั้นเก็บไว้ หลังเจ้าอาวาสรูปนั้นมรณภาพแล้วต. ได้นำ
ไปเก็บไว้ที่บ้านของตน จนปี 2519 จึงนำมาเก็บไว้ได้ฐานเจดีย์ที่เกิดเหตุ จึงถือไม่ได้
ว่าเป็นทรัพย์สินอันเป็นที่สักการบูชาของประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
335 ทวิ วรรคแรก แม้จำเลยที่ 2 กับพวกจะลักพระพุทธรูปดังกล่าวในวัดก็ไม่ใช่เป็น
ความผิดตามมาตรา 335 ทวิ วรรคสอง และกรณีเป็นเหตุในลักษณะคดี ศาลฎีกาเห็น
สมควรพิพากษาให้มีผลถึงจำเลยที่ 1 และที่ 3 ที่มีได้อุทธรณ์ฎีกาด้วยตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบมาตรา 225

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83,
335, 335 ทวิ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนพระพุทธรูปสิงห์รุ่นหนึ่ง หรือใช้ราคา
100,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ให้การรับสารภาพ จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ทวิ วรรคสอง, 83 ลงโทษจำคุกคนละ 8 ปี จำเลยที่ 1 และที่ 3 ให้การรับสารภาพตั้งแต่ชั้นจับกุมถึงชั้นพิจารณา ส่วนจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 คนละกึ่งหนึ่ง และลดโทษให้จำเลยที่ 2 หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 3 คนละ 4 ปี จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 5 ปี 4 เดือนให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์รุ่นหนึ่ง หรือใช้ราคา 100,000 บาท แก่ผู้เสียหาย ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า พระพุทธรูปองค์ที่หายไปที่โจทก์อ้างและนำสืบว่าเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านนั้น ปรากฏว่าเป็นพระที่นายด้อยขุดพบที่จอมปลวกแห่งหนึ่งห่างวัดร่องขุนไปประมาณ 1 กิโลเมตร เมื่อปี 2475 ขณะนายด้อยบวชเณรอยู่ที่วัดร่องขุน นายด้อยนำมาให้เจ้าอาวาสวัดร่องขุนในขณะนั้นเก็บไว้ หลังเจ้าอาวาสรูปนั้นมรณภาพแล้ว ต. ได้นำไปเก็บไว้ที่บ้านของตนจนปี 2519 จึงนำมาเก็บไว้ได้ฐานเจตีย์ที่เกิดเหตุจึงถือไม่ได้ว่าเป็นทรัพย์อันเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ทวิ วรรคแรก แม้จำเลยที่ 2 กับพวกจะลักพระพุทธรูปดังกล่าวในวัดก็ไม่ใช่ความผิดตามมาตรา 335 ทวิ วรรคสอง ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่าจำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ทวิ

วรรคสอง ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา และกรณีเป็นเหตุในลักษณะคดี ศาลฎีกาเห็นสมควรพิพากษาให้มีผลถึงจำเลยที่ 1 และที่ 3 ที่มีได้อุทธรณ์ฎีกาด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบมาตรา 225

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335(1)(7)(9) วรรคสาม ลงโทษจำคุกคนละ 3 ปี ลดโทษให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 กึ่งหนึ่ง และลดโทษให้จำเลยที่ 2 หนึ่งในสามแล้วคงจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 3 คนละ 1 ปี 6 เดือน จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-สมพงษ์ สนิธิเณร-ไพโรจน์ คำอ่อน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>